

Quito, 23 de julio de 2026

Oficio: RP_MDQ_INPC_P4183_20260723

Señora Arq. Amanda Braun Baquero

Directora Ejecutiva Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC)

Presente

Señora Dra. Gilda Alcívar García

Ministra de Educación, Deporte y Cultura

Presente

Asunto: Insistencia de respuesta y requerimiento de información pública respecto a la **RESOLUCIÓN No. 114-DE-INPC-2020** y al predio Nro. 4183

De mi consideración:

Por medio del presente instrumento me dirijo a ustedes para interponer una formal insistencia y requerimiento de información, con base en los derechos constitucionales de petición y de acceso a la información pública, conforme a los antecedentes y fundamentos legales que expongo a continuación:

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 21 de julio de 2026, mediante correo electrónico institucional procedente de la casilla secretariainpc@patrimoniocultural.gob.ec, me fueron remitidos en formato digital tres (3) documentos anexos referentes a la tramitación de mi petición formulada el 1 de junio de 2026, ingresada bajo el documento **Nro. INPC-DAF-2026-0885-E** en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y registrada en el Ministerio del ramo bajo el documento **Nro. MINEDEC-DGD-2026-13028-EXT**. Dichos anexos corresponden a: a) Copia de mi oficio original (archivo **inpc-daf-2026-0885-e.pdf**). b) Oficio Nro. **INPC-INPC-2026-1311-O** de fecha 21 de julio de 2026, suscrito por la Arq. Amanda Braun, Directora Ejecutiva del INPC, dirigido al Mgs. Franklin Rodrigo Cárdenas Mosquera, Secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDQ), solicitando a dicha entidad municipal que dé respuesta a las interrogantes formuladas por el suscrito. c) Oficio Nro. **MINEDEC-SPC-2026-0150-O**, suscrito por la Mgs. Nubia Nathaly Gómez López, Subsecretaria de Patrimonio Cultural, dirigido a la Dirección Ejecutiva del INPC, solicitando que esta última atienda y proporcione respuesta formal a la petición presentada.
2. En el cuerpo del mencionado mensaje de correo electrónico institucional se detalla la notificación realizada a la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial del MDQ (Oficio Nro. INPC-INPC-2026-1311-O), mediante la cual la Dirección Ejecutiva del INPC traslada la responsabilidad de la respuesta a la administración municipal.
3. Mediante dicha actuación, el **INPC ha evadido dar contestación directa, técnica y de fondo a las interrogantes planteadas en mi escrito originario**, no obstante ser la autoridad nacional **emisora de la RESOLUCIÓN No. 114-DE-INPC-2020** (emitida en su momento por la Lcda. María Catalina Tello Sarmiento, en calidad de Directora Ejecutiva del INPC).

4. En la documentación complementaria que mantengo en mi poder consta: a) Oficio Nro. **GADDMQ-IMP-2026-1652-O** emitido por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, donde se señala que el predio Nro. 4183 poseería condición patrimonial **únicamente por encontrarse situado dentro de un área o zona de delimitación/amortiguamiento, y no por valores intrínsecos de la edificación.** b) Ficha de Inventario documental registrada bajo el nombre **12.-3020115011_compressed_FichaInventario.pdf**. Ambos documentos son adjuntados a este oficio

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOPORTES DE LEY

La presente solicitud se ampara rigurosamente en el marco legal vigente de la República del Ecuador:

1. Constitución de la República del Ecuador:

- Art. 66, Numeral 23: Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades, y a recibir respuestas motivadas en el plazo legal.
- Art. 18, Numeral 2: Garantiza el derecho a acceder libremente a la información generada en instituciones públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado.
- Art. 321: Establece el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. La afectación o limitación arbitraria al uso, goce y disposición del patrimonio privado vulnera las garantías constitucionales del propietario.
- Art. 76, Numeral 7, Literal l): Dispone que los actos administrativos deben ser debidamente motivados. No habrá motivación si en la resolución no se señalan las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.

2. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP):

- Arts. 1, 9 y 19: Garantizan el principio de publicidad de la información pública y el derecho de toda persona a solicitar, acceder y recibir información pública completa, veraz, adecuada y oportuna.

3. Código Orgánico Administrativo (COA):

- Arts. 89 y 99: Definen la motivación de los actos administrativos y consagran el principio de eficacia y celeridad, según el cual la administración pública no puede rehuir el ejercicio de sus competencias ni abstraerse de resolver las peticiones formuladas por los administrados.

4. Ley Orgánica de Cultura:

- Art. 25 y ss.: Regulan las competencias del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) como organismo técnico encargado de la investigación, conservación, preservación y control del patrimonio cultural, lo que obliga a la entidad a fundamentar de manera clara y directa cualquier declaratoria o limitación patrimonial sobre bienes inmuebles privados.

III. PETITORIO / REQUERIMIENTOS

Por las razones expuestas, SOLICITO de la manera más atenta y firme a sus despachos:

1. Contestación directa y de fondo a las interrogantes formuladas en el escrito **inpc-daf-2026-0885-e**: Requiero que el INPC, como órgano emisor y ejecutor de la RESOLUCIÓN No. 114-DE-INPC-2020, asuma de manera directa su competencia técnica y conteste formalmente las preguntas planteadas, sin remitir o delegar la responsabilidad de la contestación al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
2. Entrega de expediente técnico administrativo completo: Se me proporcione copia certificada de toda la documentación técnico-analítica, informes de valoración, fichas de campo, contrastaciones y validaciones en las que el INPC se basó para categorizar o incluir al predio Nro. 4183 dentro de los alcances de la normativa patrimonial y la referida resolución y sobre todo se evidencie el valor patrimonial que mi propiedad posee (la misma que NO EXISTE).
3. Informe técnico sobre el valor patrimonial del predio Nro. 4183 y pertinencia de la inspección: Que los técnicos del INPC, en calidad de ente rector y experto nacional, emitan un informe técnico que determine expresamente si el bien inmueble ubicado en mi propiedad posee o no valor patrimonial arquitectónico/histórico propio, en atención a los registros fotográficos adjuntos, y se aclare la fundamentación legal y técnica por la cual se requirió al MDQ la emisión de un informe de "conservación" sobre un predio que se halla catalogado únicamente por su entorno o área de amortiguamiento.
4. Con amparo en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me sea proporcionada una certificación oficial o documento con firma electrónica válida contentivo del cuadro de ejecución presupuestaria del INPC, especificando los montos programados y ejecutados año por año desde el periodo 2015 hasta el periodo 2025.
5. **Solicito a la Sra. Ministra Dra. Gilda Alcívar García** una audiencia y reunión de trabajo con el equipo legal del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura: Requiero formalmente se conceda una audiencia o reunión de trabajo con la Dirección de Asesoría Jurídica y la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de esta cartera de Estado, con el propósito de abordar y dilucidar los siguientes aspectos institucionales y normativos:
 1. El rol, competencias e intervención efectiva que ejerce el Ministerio de Cultura, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, en la resolución definitiva de controversias y afectaciones patrimoniales como la expuesta en el presente escrito.
 2. La condición del Ministerio como órgano rector, mandante y jerárquico superior dentro del Sistema Nacional de Cultura frente a la gestión patrimonial sobre predios privados.
 3. Los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas a los cuales está sujeto el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) ante el Ministerio.
 4. La delimitación de funciones, pertinencia operativa y justificación técnica/legal respecto a la dualidad institucional existente entre la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y el INPC en la atención de estas problemáticas.

ANEXOS:

- Fotografías impresas/digitales que constatan el estado actual del predio Nro. 4183.
- Copia del Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2026-1652-O emitido por el MDQ.
- Copia de la Ficha de Inventario Nro. 12.-3020115011_compressed_FichaInventario.pdf.

Atentamente,

Ing. Byron Valdivieso Andrade

C.I.: 1707002786

Correo electrónico: bgva2005@yahoo.com

Dirección: Morales E349 y Fernández Madrid, Quito - Ecuador

Teléfono: 0959940768

